

한국은행정관

제정 1950. 6. 5. 제 1차 금 통 위 의결.
 개정 1954. 1. 21. 제124차 금 통 위 의결.
 개정 1956. 6. 28. 제 35차 금 통 위 의결.
 개정 1957. 1. 29. 제 3차 금 통 위 의결.
 개정 1959. 5. 21. 제 15차 금 통 위 의결.
 개정 1959. 5. 26. 제 16차 금 통 위 의결.
 개정 1959. 6. 4. 제 18차 금 통 위 의결.
 개정 1961. 7. 6. 제 23차 금 통 위 의결.
 개정 1962. 5. 28. 제 1차 금 통 위 의결. 1962. 6. 21. 재무부장관승인(조건부)
 개정 1962. 6. 29. 제 10차 금통운위 의결. 1962. 6. 29. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1962. 12. 6. 제 32차 금통운위 의결. 1963. 1. 7. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1963. 12. 27. 제 42차 금통운위 의결. 1964. 1. 17. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1966. 3. 17. 제 14차 금통운위 의결. 1966. 3. 19. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1967. 1. 23. 제 4차 금통운위 의결. 1967. 2. 3. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1968. 12. 27. 제 48차 금통운위 의결. 1969. 1. 14. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1969. 8. 7. 제 25차 금통운위 의결. 1969. 9. 12. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1972. 5. 18. 제 16차 금통운위 의결. 1972. 5. 24. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1973. 2. 1. 제 4차 금통운위 의결. 1973. 2. 16. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1974. 6. 20. 제 18차 금통운위 의결. 1974. 7. 6. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1975. 5. 15. 제 15차 금통운위 의결. 1975. 5. 16. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1975. 6. 5. 제 16차 금통운위 의결. 1975. 6. 12. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1976. 11. 18. 제 31차 금통운위 의결. 1976. 11. 27. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1977. 7. 7. 제 18차 금통운위 의결 . 1977. 7. 27. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1979. 2. 15. 제 2차 금통운위 의결. 1979. 2. 26. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1979. 11. 1. 제 26차 금통운위 의결. 1979. 11. 27. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1980. 9. 4. 제 19차 금통운위 의결. 1980. 9. 6. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1982. 10. 7. 제 27차 금통운위 의결. 1982. 10. 20. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1983. 1. 20. 제 2차 금통운위 의결. 1983. 1. 27. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1984. 3. 29. 제 8차 금통운위 의결. 1984. 4. 3. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1991. 2. 21. 제 5차 금통운위 의결. 1991. 3. 4. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1993. 11. 4. 제 24차 금통운위 의결. 1993. 11. 20. 재 무 부 장 관 승 인
 개정 1996. 11. 7. 제 23차 금통운위 의결. 1996. 11. 26. 재정경제원장관 승 인
 개정 1998. 4. 9. 제 1차 금 통 위 의결. 1998. 4. 18. 재정경제부장관 인 가
 개정 1999. 3. 25. 제 12차 금 통 위 의결.
 개정 2002. 7. 18. 제 18차 금 통 위 의결.
 개정 2003. 12. 30. 제 28차 금 통 위 의결.
 개정 2008. 6. 26. 제 13차 금 통 위 의결.
 개정 2011. 12. 16. 제 28차 금 통 위 의결.

제1장 총칙

제1조(설립과 명칭) 이 은행은 한국은행법에 따라 설립되며 한국은행이라 한다. <개정 2011. 12. 16.>

제2조(목적) ① 한국은행은 효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통하여 물가안정을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다. <개정 2011. 12. 16.>

② 한국은행은 통화신용정책을 수행함에 있어 금융안정에 유의하여야 한다. <신설 2011. 12. 16.>

제3조(업무) 한국은행은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 업무와 그 밖에 필요한 업무를 수행한다. <개정 2011. 12. 16.>

1. 한국은행권 및 주화의 발행
2. 통화신용에 관한 정책의 수립 및 집행
3. 금융기관 등의 예금의 수입과 지급준비금의 관리 <개정 2011. 12. 16.>
4. 금융기관에 대한 대출
5. 공개시장에서의 증권 매매 및 대차 <개정 2011. 12. 16.>
6. 국고금의 예수와 정부 및 정부대행기관과의 여수신
7. 지급결제제도의 운영·관리 <개정 2003. 12. 30.>
8. 외국환업무

제4조(사무소) ① 한국은행은 주된 사무소를 서울특별시에 둔다.

② 한국은행은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 국내외에 지사무소 및 대리점을 둘 수 있다.

제5조(정관 변경) 한국은행은 금융통화위원회의 심의·의결을 거쳐

정관을 변경할 수 있다.

제6조(공고 및 공표의 방법) ① 한국은행의 공고는 관보 또는 서울특별시에서 발간되는 하나 이상의 일간신문에 게재하는 방법으로 하여야 한다.

② 한국은행의 공표는 대중전달매체를 이용하거나 한국은행이 발간하는 간행물에 게재하는 등 불특정다수인에게 알릴 수 있는 적절한 방법으로 하여야 한다.

제2장 금융통화위원회

제7조(기능과 권한) ① 금융통화위원회는 법령과 정관에 규정된 모든 권한을 가지며 의무를 이행한다.

② 금융통화위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 규정을 제정할 수 있다.

제8조(의장) ① 금융통화위원회 의장(이하 이 장에서 “의장”이라 한다)은 금융통화위원회를 대표하며, 금융통화위원회의 회의를 주재하고 회무를 통할한다.

② 의장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 금융통화위원회가 미리 정한 금융통화위원회 위원이 의장의 직무를 대행한다. <개정 2011. 12. 16.>

제9조(정기회의) ① 금융통화위원회는 매월 둘째 주, 넷째 주 목요일에 정기회의를 개최하여야 한다. <개정 2002. 7. 18., 2008. 6. 26.>

② 제1항의 정기회의 개최 예정일이 공휴일이거나 그 밖의 부득이한 사유가 있는 경우에는 정기회의 개최 예정일의 전일 또는 금융통화위원회가 전회의에서 지정한 날에 개최한다. <개정 2008. 6. 26.>

③ 의장은 회의의 일시, 장소와 회의사항을 서면으로 회의자료와 함께 긴급한 사유가 없는 한 회의개최 2일전까지 금융통화위원회 위원(이하 이 장에서 “위원”이라 한다)과 회의에 열석하여 발언할 수 있는 자에게 통지하여야 한다. <개정 2011. 12. 16.>

제10조(임시회의) ① 의장은 필요하다고 인정하는 경우 회의를 소집할 수 있으며 2인이상의 위원이 회의사항과 소집이유를 기재한 서면으로 회의소집을 요구한 경우에는 지체없이 임시회의를 소집하여야 한다.

② 제9조 제3항의 규정은 임시회의를 소집하는 경우에도 적용한다.

제11조(의결서 작성) ① 의장은 금융통화위원회가 의결을 한 때에는 의결서를 작성하여야 하며 의결에 참여한 위원은 이에 기명하고 날인 또는 서명하여야 한다.

② 의결사항에 대하여 명백히 반대의사를 표시한 위원이 있는 때에는 제1항의 의결서에 이를 기재하여야 한다.

제12조(의사록 작성 등) ① 의장은 회의를 개최한 때에는 회의일시·장소·발언자 및 발언내용 등 회의사항을 충실히 기록하고 참석한 위원으로 하여금 기명하고 날인 또는 서명하게 하여야 하며, 이를 근거로 하여 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 의사록을 작성하여야 한다.

② 의장은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 제1항의 의사록을

공개하여야 한다.

제3장 집행기관 및 감사

제13조(집행간부 및 감사) ① 한국은행의 집행간부로서 총재, 부총재 각 1인과 부총재보 5인이내를 둔다.

② 한국은행에 감사 1인을 둔다.

제14조(임기) ① 총재의 임기는 4년, 부총재와 부총재보 및 감사의 임기는 각각 3년으로 하되 1차에 한하여 연임할 수 있다.

② 제1항의 임기는 임명일로부터 기산한다.

제15조(총재의 권한과 의무 등) ① 총재는 한국은행을 대표하며 그 업무를 통할한다.

② 총재는 금융통화위원회가 수립한 정책을 수행하며, 법령 및 정관에 의하여 부여된 그 밖의 권한을 행사한다. <개정 2011. 12. 16.>

③ 총재는 금융통화위원회가 유의하여야 할 사항을 수시로 통보하며, 금융통화위원회의 심의·의결을 위하여 필요한 자료 및 의견을 제공할 의무를 진다.

④ 총재가 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 부총재가 그 직무를 대행한다. 다만, 총재가 금융통화위원회 위원 및 금융통화위원회 의장의 자격으로서 수행하는 직무는 그러하지 아니하다.

제16조(부총재 등의 직무) 부총재는 총재를 보좌하고, 부총재보는 총재와 부총재를 보좌하며, 각자 총재가 정하는 바에 따라 업무를 분장한다.

제17조(감사의 직무) ① 감사는 한국은행의 업무를 상시 감사하며, 그 결과를 수시로 금융통화위원회에 보고하여야 한다.

② 감사는 매년 종합감사보고서를 작성하여 정부와 금융통화위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사는 감사직무규정을 정하여 금융통화위원회의 승인을 얻어야 한다.

제18조(직원의 임면) ① 한국은행의 직원은 총재가 임면한다.

② 총재는 제1항의 직원중 감사의 직무수행상 필요한 직원의 임면에 관하여 감사와 협의하여야 한다. 다만, 검사업무를 보조하는 직원의 임면에 관하여는 그러하지 아니하다.

제19조(겸직제한) 집행간부, 감사 및 직원은 그 직무외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 당해 임명권자의 승인을 얻지 아니하고는 다른 직무를 겸하지 못한다.

제20조(청렴 및 비밀유지의무) ① 집행간부, 감사 및 직원은 금융기관 또는 그 기관의 임직원에게 여신을 강요하거나 직무와 관련하여 금품이나 그 밖의 이익을 받아서는 아니 된다. <개정 2011. 12. 16.>

② 집행간부, 감사 및 직원 또는 그 직에 있었던 자는 그 직무상 알게 된 정보를 다른 사람에게 누설하거나 직무외의 목적으로 이를 사용하여서는 아니 된다.

제21조(조직 및 정원) ① 주된 사무소의 국, 원, 실(국 안에 두는 실은 제외한다) 등의 부서와 국내외 지사무소의 설치·폐지 및 그 업무분장은 금융통화위원회가 정하며 하부조직의 설치·폐지와 그 업무분장 등 세부사항은 총재가 정한다. <개정 1999. 3. 25., 2011. 12.

16.>

② 직원의 정원은 금융통화위원회가 정한다. 다만, 세부사항은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제4장 예산 및 회계

제22조(회계연도) 한국은행의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제23조(예산안의 편성과 의결) ① 총재는 매 회계연도 개시 30일전까지 예산안을 편성하여 회계연도 개시전에 금융통화위원회의 의결을 얻어야 한다.

② 회계연도가 개시될 때까지 예산안에 대하여 금융통화위원회의 의결을 얻지 못한 때에는 총재는 예산안이 의결될 때까지 통상의 업무수행에 필요한 경비를 전년도 예산에 준하여 집행할 수 있다.

제24조(급여성 경비예산) ① 한국은행의 예산중 급여성 경비 등에 관한 예산(이하 “급여성 경비예산”이라 한다)에 대하여는 미리 기획재정부장관의 승인을 얻어야 한다. <개정 2003. 12. 30., 2008. 6. 26.>

② 제1항의 승인을 얻기 위하여 총재는 당해 회계연도 개시 60일전까지 기획재정부장관에게 급여성 경비예산서를 제출하여야 한다. <개정 2003. 12. 30., 2008. 6. 26.>

③ 제1항의 급여성 경비예산은 일반관리비의 인건비와 급여성 복리후생비에 해당하는 예산을 말한다. <개정 2003. 12. 30.>

[제목개정 2003. 12. 30.]

제25조(추가경정예산안의 편성과 의결) ① 총재는 예산이 성립한 후에 생긴 사업계획의 변동이나 그 밖의 불가피한 사유로 인하여 이미 성립한 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산안을 편성할 수 있다. <개정 2011. 12. 16.>

② 추가경정예산안의 의결절차는 본예산안의 의결절차에 준한다.

제26조(보수기준) 금융통화위원회 위원, 집행간부, 감사 및 직원의 보수기준은 금융통화위원회가 정한다. 다만, 그 세부사항은 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제27조(상여금) 한국은행은 금융통화위원회가 정하는 기준에 따라 상여금을 지급할 수 있다. 다만, 그 세부사항은 총재가 정하도록 위임할 수 있다.

제28조(퇴직급여) 한국은행은 금융통화위원회가 정하는 바에 따라 퇴직급여제도를 운영한다. 다만, 그 세부사항은 총재가 정하도록 위임할 수 있다. <개정 2011. 12. 16.>

[제목개정 2011. 12. 16.]

제29조(연구비) 한국은행은 경제, 통화 또는 은행업무에 관한 전문가의 양성을 장려 후원하고 한국은행의 우수한 직원 또는 그 밖의 적격자에게 연구비용을 지급할 수 있다. <개정 2011. 12. 16.>

제30조(결산서의 제출) ① 총재는 회계연도 종료 후 2월 이내에 외부 감사를 받은 해당 연도 결산서(재무제표와 그 부속명세서 및 「공인 회계사법」 제23조에 따른 회계법인의 감사보고서를 포함한다)를 금융통화위원회의 의결을 거쳐 국회 소관 상임위원회와 기획재정부 장관에게 각각 제출하여야 한다. <개정 2008. 6. 26., 2011. 12. 16.>

② 제1항의 재무제표에는 손익계산서, 대차대조표 및 이익잉여금처

분계산서가 포함되어야 한다. <개정 2011. 12. 16.>

제31조(이익금의 처분) ① 한국은행은 매 회계연도 결산 결과 순이익금이 발생한 때에는 그 100분의 30을 적립하여야 한다. <개정 2011. 12. 16.>

② 제1항에 따라 적립한 후 나머지가 있는 때에는 정부의 승인을 얻어 이를 특정한 목적을 위한 적립금으로 적립할 수 있다. <개정 2011. 12. 16.>

③ 제1항 및 제2항에 따라 처분한 후 나머지가 있는 때에는 이를 정부에 세입으로 납부하여야 한다. <개정 2011. 12. 16.>

제32조(손실의 보전) 한국은행은 매 회계연도 결산 결과 순손실이 발생한 때에는 이를 적립금으로 보전하고 적립금이 부족한 때에는 정부에 그 보전을 요청한다.

제33조(회계규정) 한국은행의 회계에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 총재가 회계규정으로 이를 정한다. <개정 2011. 12. 16.>

제5장 보칙

제34조(한국은행권 발행 공고) 한국은행이 정부의 승인을 얻어 새로운 규격, 모양, 종류의 한국은행권 및 주화를 발행하는 때에는 총재는 이를 공고하여야 한다.

제35조(고문, 촉탁) 한국은행은 업무수행상 필요한 경우에 한국인 또는 외국인을 고문 또는 촉탁으로 고용할 수 있다.

제36조(그 밖의 사항) 한국은행법, 같은 법 시행령 및 정관에서 정하지 아니한 그 밖의 한국은행의 운영에 관한 사항은 총재가 정한다.

<개정 2011. 12. 16.>

부 칙 <1998. 4. 9.>

제1조(시행일) 이 정관은 1998년 4월 1일부터 시행한다.

제2조(지사무소 및 직원의 정원에 관한 경과조치) 이 정관 시행당시의 한국은행의 지점 및 직원의 정원은 이 정관에 의하여 새로 정할 때까지 이 정관에 의한 지사무소 및 직원의 정원으로 본다.

제3조(「한국은행의 조직운영에 관한 규정」의 폐지) ① 이 정관 시행과 동시에 「한국은행의 조직운영에 관한 규정」을 폐지한다.

② 이 정관 시행당시 다른 규정에서 「한국은행의 조직운영에 관한 규정」을 인용한 경우에 이 정관중 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 이 정관의 해당조항을 인용한 것으로 본다.

부 칙 <1999. 3. 25.>

이 정관은 의결한 날로부터 2월의 범위내에서 총재가 정한 날로부터 시행한다.

<기법 1011-162(1999.5.15 총재결재)에 의하여 1999년 5월 17일부터 시행>

부 칙 <2002. 7. 18.>

이 정관은 2002년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2003. 12. 30.>

이 정관은 2004년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2008. 6. 26.>

이 정관은 2008년 6월 26일부터 시행한다.

부 칙 <2011. 12. 16.>

이 정관은 2011년 12월 17일부터 시행한다.